Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0825575-37.2018.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Dante Carli Araújo
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** proposta por **DANTE CARLI ARAÚJO**, representado por sua genitora TALITHA AIMÉE CARLI VILLALBA ARAÚJO, qualificado nos autos, em face de **UNIMED - CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, também qualificado nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***"a) a concessão inaudita altera pars da tutela de urgência no sentido de determinar que a demandada garanta todo e qualquer procedimento necessário ao tratamento e melhora da patologia do autor (Síndrome do X-Frágil e suspeita de TEA), conforme prescrição médica, em especial que autorize conforme prescrição médica o tratamento método ABA, pelo tempo e intensidade indicados pela médica que assiste o demandante e sem limitação de sessões, a saber: intervenção comportamental com método ABA – Análise Aplicada do Comportamento (Applied Behavior Analysis) a ser***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

realizada 5 vezes na semana, com duração de 2 horas cada sessão, na Clínica Comportar, que o autor já realiza o tratamento, uma vez que a requerida não possui rede credenciada, tanto que forneceu a negativa, devendo o pagamento ser realizado diretamente com a Clínica Comportar, bem como, que seja mantida a autorização inicial feita pela requerida de tratamento da terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial com certificação internacional, com a Dra. Camila Balbuena, pelo tempo e intensidade indicados pela médica que assiste o demandante e sem limitação de sessões até que a mesma determine a interrupção dos tratamentos, no prazo de 48 horas a contar de sua intimação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, que deverá fluir a partir do esgotamento do prazo de 48 horas, e poderá ser majorada se for o caso e sem prejuízo de medidas assecuratórias outras;

(...)

h) no mérito, requer sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para o fim de:

i) seja presente demanda JULGADA INTEIRAMENTE PROCEDENTE, a fim de ser condenada a Requerida a providenciar ao Requerente, periodicamente, o tratamento supramencionado, através da prestação de serviços de saúde necessários para sua habilitação e conforme prescrito pelo médica assistente; bem como seja, ao final, confirmada a tutela antecipada concedida anteriormente;

j) condenar a demandada no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido dos encargos legais. ".

Como causa de pedir, sustenta que o autor é beneficiário de plano de saúde mantido pela parte ré, conforme documentos que instruem a petição inicial, sendo que foi diagnosticado como sendo portador de Síndrome do X Frágil SXF, CID Q99:2, e apresenta um quadro de TEA (Transtorno do Espectro Autista), CID F84:00.

Após a busca de atendimento médico especializado, foi indicado tratamento pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento), com acompanhamento multidisciplinar.

Assim, em fevereiro de 2018, o autor, aliado as outras terapias já em curso, iniciou a intervenção pelo método ABA na clínica Comportar durante 5 vezes na semana, com duração de 2 horas cada sessão.

Em razão da urgência e da necessidade premente de dar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

início e sequência a todas as terapias indicadas, todos os custos vêm sendo suportados por seus genitores, a despeito do autor possuir plano de saúde particular.

Afirma que formulou à parte ré autorização para o tratamento, tendo sido negativa a resposta em relação ao tratamento intensivo de análise do comportamento com especialista capacitado pelo método ABA, sob o fundamento de que não se trata de procedimento constante do rol obrigatório de cobertura da ANS, entretanto, por mera liberalidade, em relação ao método ABA, poderia reembolsar despesas limitadas R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por sessão/dia.

Quanto á terapia ocupacional especializada em integração sensorial com certificação internacional, a despeito de ter sido autorizada num primeiro, a parte ré acabou por desautoriza-la e, por conta disso, indicou profissionais que não possuem a certificação internacional.

Tece considerações sobre a Síndrome do X Frágil SXF e o Transtorno do Espectro Autista – TEA, bem como sobre a importância dos tratamentos prescritos no desenvolvimento e da necessidade imediata de início de tal tratamento, visto que a precocidade do diagnóstico e do início do tratamento melhoram a resposta dos portadores da síndrome e melhoram a qualidade de vida destes.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade de determinar à parte ré assegure à parte autora tratamento multidisciplinar pelo método ABA, sugerindo que seja realizado na Clínica Comportar, pelo tempo e intensidade indicados pela médica que assiste a parte autora, sem limitação de sessões.

O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão de fls. 148/154, contra a qual a parte ré interpôs agravo de instrumento, que teve provimento negado (fls. 27/301).

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fl. 213).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

A parte ré foi citada (fl. 164), sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 214/231), alegando, em síntese o seguinte: 1) impossibilidade da cobertura do método ABA, por ausência de previsão contratual e ausência de previsão no rol da RN n° 428/2017 da ANS; 2) sustenta que o tratamento pela metodologia ABA não está incluso no rol da ANS, sendo que não há obrigatoriedade de certificação para comprovar a capacidade técnica do profissional, bem como que qualquer profissional formado na área tem capacidade de executar o serviço; 3) sustenta que possui profissionais qualificados e credenciados para prestar os serviços, sendo desnecessária a utilização de serviços não credenciados; 4) requereu que, eventual reembolso, seja fixado dentro dos limites da tabela da UNIMED; 5) aduz que não praticou ato ilícito e inexistem danos a serem reparados; 6) sustenta que não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; e 7) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 268/277.

As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte autora não se manifestou; 2) a parte ré requereu a produção de prova documental, depoimento pessoal do requerente, na pessoa de seu representante, prova testemunhal e perícia médica (fls. 303/305).

O Ministério Público se manifestou às fls. 2162 e 315.

O processo foi saneado na decisão de fls. 308/311, quando também foi deferida a produção de prova pericial de forma indireta, na área de neurologia.

Às fls. 388/390, foi revogada a determinação de perícia.

Em seguida, as partes e o Ministério Público foram intimados para manifestação a respeito do eventual julgamento antecipado da lide.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

juntou cópia de laudo pericial produzido nos autos nº: 0842770-98.2019.8.12.0001 (fls. 408/426), bem como cópias da sentença proferida nos autos nº: 0843392-46.2020.8.12.0001 (fls. 427/442); a parte ré insistiu na produção de provas (fls. 394/396) e juntou os documentos de fls. 451/483; o Ministério Público manifestou-se favorável pela utilização de prova emprestada requerida pelo autor e opinou pelo prosseguimento do feito com a intimação das partes para esclarecem como pretendem provar alguns pontos controvertidos da demanda (fls.493/501).

A parte autora impugnou os documentos de fls. 451/483 e requereu o desentranhamento (fls. 504/509).

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.I – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Inicialmente, admito a juntada de documentos pela parte ré - fls. 451/483, por aplicação do art. 435 do Código de Processo Civil e, por consequência, indefiro o requerimento de desentranhamento dos citados documentos (fls. 504/509).

A matéria debatida nos autos não necessita de produção de prova oral ou técnica, uma vez que os pontos controvertidos dizem respeito à suposta obrigação da requerida de fornecer o tratamento indicado pelo médico que assiste a parte autora, e tais fatos, na situação em tela, provam-se por documentos, sendo que a realização de audiência de instrução e julgamento demandaria em dilação probatória desnecessária, bem como vislumbra-se que os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação da presente demanda.

Ressalta-se que, na atividade de julgar, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ***"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"***, de modo que a análise de eventual obrigação de fazer deve ser realizada levando-se em consideração as resoluções atinentes ao caso e ao Código Civil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

Na espécie, incide o disposto no at. 355, I, do Código de Processo Civil, no qual assevera que "***O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas".***

Em decisões recentes o E. TJ/MS, em ações com matéria idêntica à posta nestes autos, decidiu que nessa situação é viável o julgamento antecipado e não há que se falar em cerceamento de defesa, como se vê dos julgados a seguir transcritos:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO AUTOR – RESOLUÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – RECUSA ABUSIVA E CAUSA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando verificado que a dilação de provas postulada pela parte recorrente mostra-se desnecessária. O plano de saúde deve fornecer o tratamento médico prescrito pelo médico especialista, ante a comprovação da necessidade do tratamento para assegurar a saúde do autor. O fato de o tratamento pleiteado pela parte não constar no rol da ANS não exime o plano de saúde em fornecê-lo, uma vez que se trata de previsão mínima de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo tal rol considerado meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo. A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde é capaz de ensejar a condenação por dano moral. Por um critério de razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do ofensor, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao causador do dano e a desmotivação social da conduta lesiva". ([1]).***
>
> ***"APELAÇÃO CÍVEL- PLANO DE SAÚDE-ENTIDADE DE AUTOGESTÃO- PRELIMINAR REJEITADA- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO- TERAPIA ABA- NEGATIVA DE COBERTURA- ABUSIVIDADE- ROL DA ANS- MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO- COPARTICIPAÇÃO- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PREVISÃO***

[1] **TJMS**. Apelação Cível n. 0824757-17.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 28/06/2021, p: 01/07/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

CONTRATUAL- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO Se o magistrado compreender que a produção de novas provas trata-se de providência inútil, que em nada acrescentará ao seu convencimento, ressai como dever e não como faculdade o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art.355, I, do CPC. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra, ante o indeferimento de produção de novas provas, violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, considerando-se abusiva a negativa de cobertura, ao argumento de que a terapia postulada não está prevista no rol da ANS, ainda que se trate de entidade de autogestão, a qual, de fato, não se submete às normas consumeristas, nos termos da Súmula 608 do STJ. Isso porque a entidade de autogestão sujeita-se às regras e princípios contratuais inscritos no Código Civil, com os quais não se compatibilizam restrições que desvirtuam a própria natureza do contrato, como a que limita a cobertura pelo plano de saúde aos tratamentos previstos no rol da ANS. A coparticipação exigida pela apelante não encontra previsão no contrato do plano de saúde em questão. Logo, o ofício enviado à clínica e a declaração de ciência assinada pela genitora não ostentam força de avença e não podem, de maneira alguma, vincular o beneficiário do plano, cujo contrato não previu a coparticipação". ([2]).

Logo, a espécie amolda-se ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o feito é passível de julgamento antecipado, via de consequência, **REVOGO A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS** e passo a julgar o feito no estado em que se encontra.

II.II – MÉRITO

II.II.I – OBRIGAÇÃO DE FAZER

Inicialmente, é importante destacar que a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3.º, § 2.º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 469.

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos

[2] **TJMS**. Apelação Cível n. 0805791-11.2017.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 25/05/2020, p: 27/05/2020

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6.º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda.*

No presente caso, os relatórios e exames médicos vindos com a inicial comprovam que a parte autora tem diagnóstico de Síndrome do X Frágil c/c Transtorno do Espectro Autista – TEA e, lhe foi indicado pela médica que o assiste a realização de tratamento com intervenção comportamental pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento), terapia ocupacional com base na integração sensorial e o método ABA (fls. 55/74).

A parte autora afirma que recorreu ao seu plano de saúde, todavia, o pedido foi negado, sob a justificativa de que o tratamento não está previsto em contrato, tampouco, está incluso no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS, mas, apesar, disso, ofertou uma proposta de reembolso (fls. 75/78).

A requerida, como dito, sustenta que o tratamento requerido não está incluso no contrato celebrado com o autor, bem como que não está previsto no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS.

Em que pese a manifestação da requerida, tal tese não merece prosperar.

É cediço que não cabe ao plano de saúde delimitar a espécie de procedimento ou tratamento que o paciente pode ter acesso, se este foi resultado de indicação médica, constituindo tal ato verdadeira cláusula abusiva, que afronta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

diretamente as normas protetivas previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

> ***"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:***
>
> ***I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis***
>
> ***II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;***
>
> ***III - transfiram responsabilidades a terceiros;***
>
> ***IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;***
>
> ***VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;***
>
> ***VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;***
>
> ***VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;***
>
> ***IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;***
>
> ***X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;***
>
> ***XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;***
>
> ***XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;***
>
> ***XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;***
>
> ***XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;***
>
> ***XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;***
>
> ***XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias".***

Dessa maneira, verifica-se que é obrigação do plano de saúde disponibilizar o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, sendo que eventual limitação contratual a esse direito, conforme preceitua o artigo 51 do aludido Código, deve ser considerada nula.

No caso em tela, observa-se que o contrato celebrado entre

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

as partes prevê a cobertura do tratamento Transtorno do Espectro Autista – TEA, não obstante, o que se afigura injurídico na espécie é o fato da parte ré pretender escolher o tratamento mais adequado à parte autora, visto que tal opção e indicação de cunho técnico cabe ao profissional da área médica que atende a parte autora.

Nesse ponto aliás, a jurisprudência do E. STJ ***"reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas."*** (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou a súmula 102, consoante a qual ***"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"***.

Especificamente sobre os tratamentos indicados à parte autora para tratamento do portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA, o pretório Guaicuru não destoa de tal entendimento, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor:

> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PSICOTERÁPICO ESSENCIAL À QUALIDADE DE VIDA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 01. Para concessão da tutela de urgência antecipatória, é fundamental a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. 02. Autor com autismo e necessidade do tratamento psicoterápico que, embora não seja tratamento médico de urgência ou emergência, é essencial à qualidade de vida e manutenção da saúde. Recurso conhecido e não provido."([3]).***
>
> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE***

[3] TJMS. Agravo de Instrumento n. 1405354-21.2017.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 12/07/2017, p: 17/07/2017.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

NULIDADE ESTATUTÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO – PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os relatórios médicos apresentados indicam necessidade precoce de tratamento para melhora no quadro de saúde do paciente, tornando-se caracterizada a urgência. 2. O plano de saúde pode limitar a cobertura das enfermidades, mas não o tratamento a ser empregado. 3. Estando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015, o plano de saúde deve custear o tratamento pleiteado. 4. Cláusula que limite o direito do consumidor deve ser clara e inequívoca, em conformidade com o art. 54, §4° do Código de Defesa do Consumidor." ([4]).

"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO – MÉTODO ABA – MENORES PORTADORES DE AUTISMO – PLANO DE SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). ([5]).

Nesse contexto, a requerida não poderia negar o fornecimento dos tratamentos de intervenção comportamental pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento), terapia ocupacional com especialização em integração sensorial e fonoterapia especialista em apraxia da fala, indicados pela médica responsável pelo acompanhamento da saúde da parte autora (fls. 55 e 56/63).

No que tange a alegação de que o tratamento requerido não está previsto no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, a mesma não merece prosperar, uma vez que a listagem feita pela agência reguladora não é taxativa.

Isto porque, cuida-se de uma relação mínima, de uma lista de consultas, exames e tratamentos que os planos de saúde contratados a partir de 02 de janeiro de 1999 são obrigados a fornecer.

---

[4] TJMS. Agravo de Instrumento n. 1412266-34.2017.8.12.0000, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 24/04/2018, p: 26/04/2018.

[5] **TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1405491-66.2018.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 08/08/2018, p: 09/08/2018.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

O rol da ANS é meramente exemplificativo e, havendo expressa indicação médica, como ocorreu na espécie, é abusiva a negativa de cobertura de custeio do tratamento médico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou em caso semelhante:

> ***"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido" ([6]).***

Portanto, comprovada a necessidade de realização dos tratamentos de intervenção comportamental pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento), terapia ocupacional com base na integração sensorial e o método ABA e

[6] **STJ** - AgRg no REsp 1546908 / RS, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 03/05/2016.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico do paciente, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se a decisão que concedeu a tutela de urgência à parte autora.

II.II.II - ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS

A realização de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada é admitida apenas em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora.

Portanto, via de regra, as Operadoras dos Planos de Saúde não são obrigadas ao custeio integral do tratamento fora de sua rede conveniada quando possuem profissionais cooperados capacitados.

Essa determinação só se justifica em hipóteses excepcionais, **o que verifico neste caso concreto.**

Isto porque foi deferida tutela de urgência em setembro de 2018, assegurando à parte autora ***"terapia ocupacional com base na integração sensorial e o método ABA, mantendo os atuais profissionais que realizam o tratamento – Clínica Comportar e Terapeuta Ocupacional CAMILA BALBUENA - "*** (fls. 148/154).

Nesse contexto, observo que a parte autora vem sendo acompanhando por tais profissionais desde então, de modo que a situação se consolidou.

Fato é que, uma mudança drástica dos profissionais que acompanham a parte autora, portadora do Transtorno do Espectro Autista – TEA, cuja patologia afeta justamente a comunicação social e o relacionamento interpessoal do paciente, poderá comprometer e prejudicar sua evolução e seu atual quadro de saúde.

Portanto, diferentemente do que venho decidindo em casos semelhante ao dos autos, a exemplo dos processos n° 0807502-12.2021.8.12.0001 e nº

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

0812798-15.2021.8.12.0001, no caso dos autos convém manter os atuais profissionais que realizam o tratamento da parte autora.

II.II.III – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Para que exista o dever de indenizar, como é sabido, é necessário que estejam presentes os elementos da responsabilidade civil, tais sejam: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.

Nesse sentido são as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil vigente, que, assim dispõem:

> ***"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".***
>
> ***"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".***

Logo, provada existência da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que cause prejuízo a outrem, o responsável pela violação fica obrigado a reparar o dano causado.

No que pertine à caracterização do dano moral, são pertinentes as lições sempre atuais de Yussef Said Cahali "***Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral***;" ([7]).

No caso dos autos, o pedido deve ser julgado improcedente nesse ponto.

No caso em tela, restou incontroversa a recusa da requerida

[7] Dano Moral, ed. RT., 2000, p. 20.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

em fornecer o tratamento médico solicitado pelo médico do autor.

Vê-se que o autor tinha apenas 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade quando do ajuizamento da presente ação (nasceu em 30/08/2015 - fl. 44), enquanto sua genitora esta buscando fornecer o tratamento indicado para que o mesmo possa ter uma melhor qualidade de vida, de modo que, em razão de sua pouca idade, o mesmo é incapaz de suportar abalo emocional em decorrência da recusa no tratamento descrito na inicial.

Nesse sentido, extrai-se o seguinte julgado:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VÔO. CRIANÇA MENOR DE 01 (UM) ANO DE IDADE. DANO MORAL. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da reparabilidade, por danos morais, a vítimas de atrasos e cancelamentos de vôos, quando fogem à normalidade e aos parâmetros normalmente aceitos nesse tipo de transporte. Isso porque o reconhecimento do abalo moral decorre do sentimento de frustração e de desamparo a que, via de regra, são submetidos os passageiros com o descumprimento do contrato. No entanto, na hipótese em apreço, a autora, que tinha menos de 01 (um) ano de idade, era incapaz experimentar esses sentimentos, pois sua compreensão do tempo é diversa daquela dos adultos e porque estava acompanhado de seus pais, não se podendo reconhecer tenha sofrido danos pelo atraso do vôo. Não se pode imaginar tenha a demandante diagnosticado violação aos seus direitos de consumidora com o atraso, ainda que muito relevante (24 horas), nem mesmo tenha o atraso lhe causado aflição ou constrangimento. Logo, não há falar em reparabilidade por danos morais, no caso. Apelo desprovido"([8]).***

Nesse contexto, constata-se que o ocorrido não se revela suficiente para configurar dano moral em relação ao autor.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 422, 423 e 424, 186 e 927, todos do Código Civil, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS** formulados na petição inicial para

[8]**TJRS**. Apelação Cível, Nº 70054546635, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 26-09-2013

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

o fim de:

1) condenar a parte ré em proceder para o autor a assistência médico-hospitalar para a realização dos tratamentos de terapia ocupacional com base na integração sensorial e intervenção comportamental pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento), pelo tempo e intensidade indicados pelos profissionais da área médica que assistem o mesmo;

2) Por reputar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, **CONFIRMO** as tutela de urgência às fls. 148/154, **inclusive com a manutenção dos atuais profissionais que realizam o tratamento.**

Ante a sucumbência mínima do autor, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista do extremado grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço (atendimento na Comarca), a natureza e a importância da causa (matéria complexa) e os atos processuais praticados (feito não instruído), fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art. 85, §2° e §8°, do Código de Processo Civil).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Ministério Público Estadual.

P.R.I.

Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 04/05/2022 às 17:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825575-37.2018.8.12.0001 e código GE1HmAAz.